Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
AJB

13. februar 2023

Sagsnr.:
S2022-171976

Ejendomsnummer
586296

Matr. nr.
7B, FREJLEV BY, FREJLEV

Landzonetilladelse

Nibevej 384, 9200 Aalborg SV

matr.nr. 7b, Frejlev By, Frejlev

På baggrund af din ansøgning modtaget den 15-06-2022 med seneste supplerende materiale modtaget den 01-02-2023 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 98 m² lade fra 2012

Tilladelsen omfatter lovliggørelse af 98 m² lade fra 2012. Laden er genopført efter stormskade i 2012 i samme størrelse som tidligere lade. Laden har fået ny tagform, så den i dag er konstruktionsmæssigt sammenbygget med staldbygningen (BBR-bygning 2).

Bygningen er opført i pudset letbetonsten med tag i sort betontegl. Staldbygningen, laden, garagen og stuehus på ejendommen har derved samme udtryk.

Redegørelse
Ejendommen på 1,87 ha er beliggende i landzone og er delvis omfattet af kommuneplanens rammeområde 6.6.L4 – St. Restrup. Herudover er den ansøgte placering omfattet af Skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens § 17 og Værdifuld kulturmiljø nr. 84 – Store Restrup husmandsudstykning,

Med landzonetilladelsen ophæves restriktioner for skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, pkt. 5.

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Den ansøgte placering ligger ca. 4,1 km fra nærmeste Natura 2000-område. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Ejendommens bebyggelse er beliggende indenfor kulturmiljø nr. 84 – Store Restrup husmandsudstykning. Stor Restrup Herregårds jord blev omkring 1912 udstykket til flere mindre husmandgårde hvis struktur forsat er synlige lans de større veje. Jordlodderne er stort set udviskede i dag hvor kun enkelte læbælter stor tilbage og kan give et udtryk af jordlodderne. I forbindelse med landzonetilladelsen ændres der ikke på ejendommens matrikulære afgræsningen lige som at sagen omhandler lovliggørelse af avls- og driftsbygning i

samme størrelse som hidtidig avls- og driftsbygning fra 1970érne. Det er Aalborg Kommunes vurdering af lovliggørelse af laden ikke forringer strukturen af husmandsudstykningen fra Stor Restrup Herregård som værdifuldt kulturmiljø.

Naboorientering
Der er ikke gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn, er af underordnet betydning for naboerne. Der er lagt vægt på *at* nærmeste nabobeboelsesbygning ligger med en afstand på ca. 90 meter hvorimellem der er tæt og høj beplantning, *at* bygningen har stået på ejendommen siden 2012, og *at* bygning ikke er større end hidtidige ladebygning.

Begrundelse
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på at ladebygningen er opført i 2012 som erstatning for tidligere ladebygningen efter stormskade. Det er herved Aalborg Kommunes vurdering at ladebygningen er genopført efter hæderlig begivenhed.

Yderlig ligges der vægt på at ejendommen er noteret som en landbrugsejendom på 1,87 ha. Ejendommen er bestående med et hestehold på 3 heste der er opstillet i ejendommens staldbygning. Ejendommen dyrker selv en del af deres jordtillæg med hø som anvendes til foder til ejendommens dyrehold. Laden anvendes til opbevaring af traktor, brakdpudser, halm, 2 træningsvogne og 2 sulkyer til hestetræning, seletøj til heste, og 4 bigbag pilestrø til strøelse i hestebokse. Der anvendes omkring 25 rundballer af hø. Hesteholdet er ikke erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrugsejendommen iht. planloven og lovliggørelse af laden er derfor omfattet landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Det er Aalborg Kommunes vurdering at der kan meddeles lovliggørende tilladelse til laden, da ejendommen er bestående med et mindre hestehold som er hjemmehørende i landzone, og at laden er en mindre bygning som efter kommunens vurdering af passende til ejendommens størrelse.

Lovgrundlag
"Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land, og at byudvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier, samtidig med at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Zoneinddelingen skaber herved en klar grænse mellem by og land, for hermed at fremme bevarelsen af bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier, og miljøkonflikter undgås.

Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. Med lovændringen i 2017 er planlovens formålsparagraf (planlovens § 1) ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelser og ubebyggede arealer uden landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 35, stk. 1. Der er således som udgangspunkt krav om forudgående tilladelse til alle ændringer i det bestående. Loven indeholder dog en række væsentlige undtagelser fra kravet om tilladelse, jf. §§ 36 og 37. "1

[1] Vejledning om landzoneadministration - Vejledning af 13. juli 2018, opdateret november 2019

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at laden ikke er fuldt ud lovlig, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, mandag den 13-02-2023 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

Anders Brusen Jensen
Landzone- og byggesagsbehandler

Direkte tlf.: 20638208

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

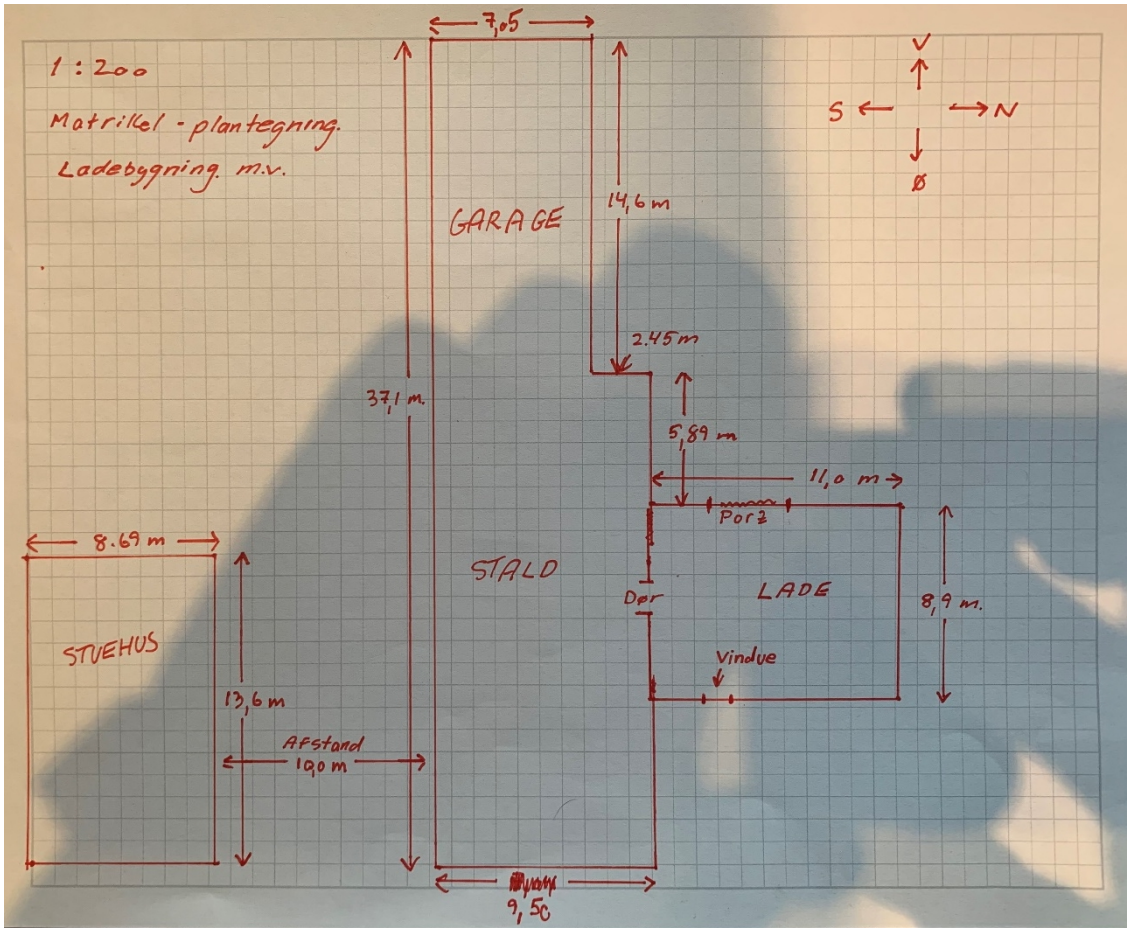
Klagevejledning jf. planlovens kap. 14
Du kan klage over retlige spørgsmål samt kommunens vurdering. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller hvis du er uenig i kommunens vurdering. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage f.eks. ansøgere og naboer samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage til Planklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

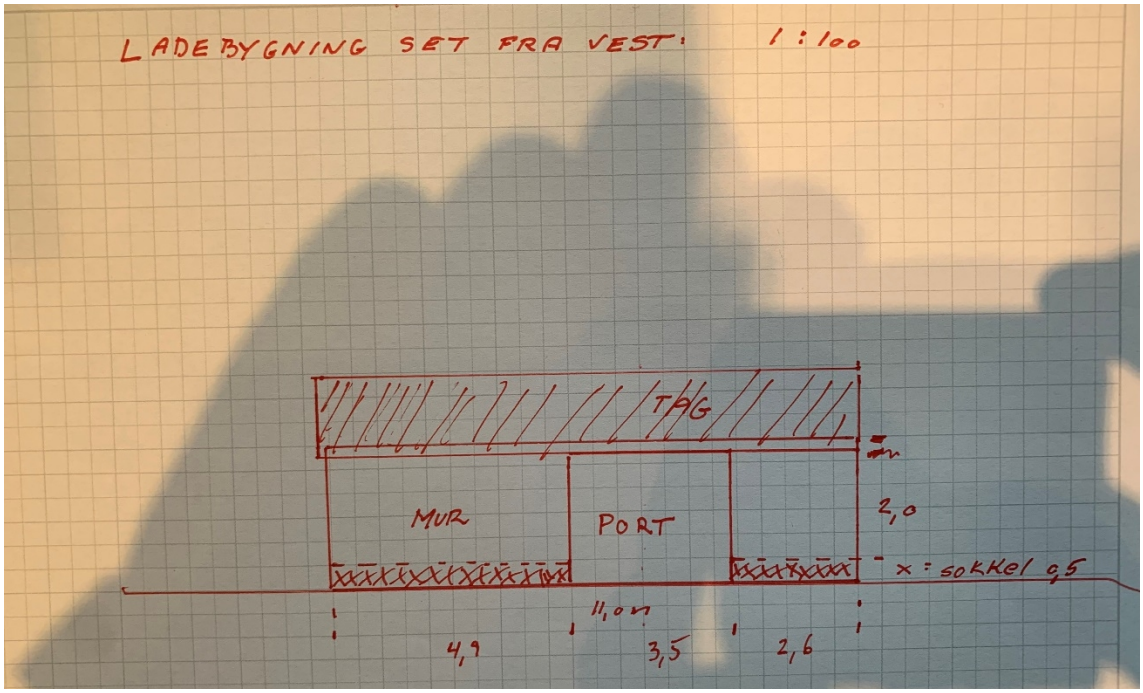
I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klage til Planklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk) Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Det er gebyrpålagt at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk.

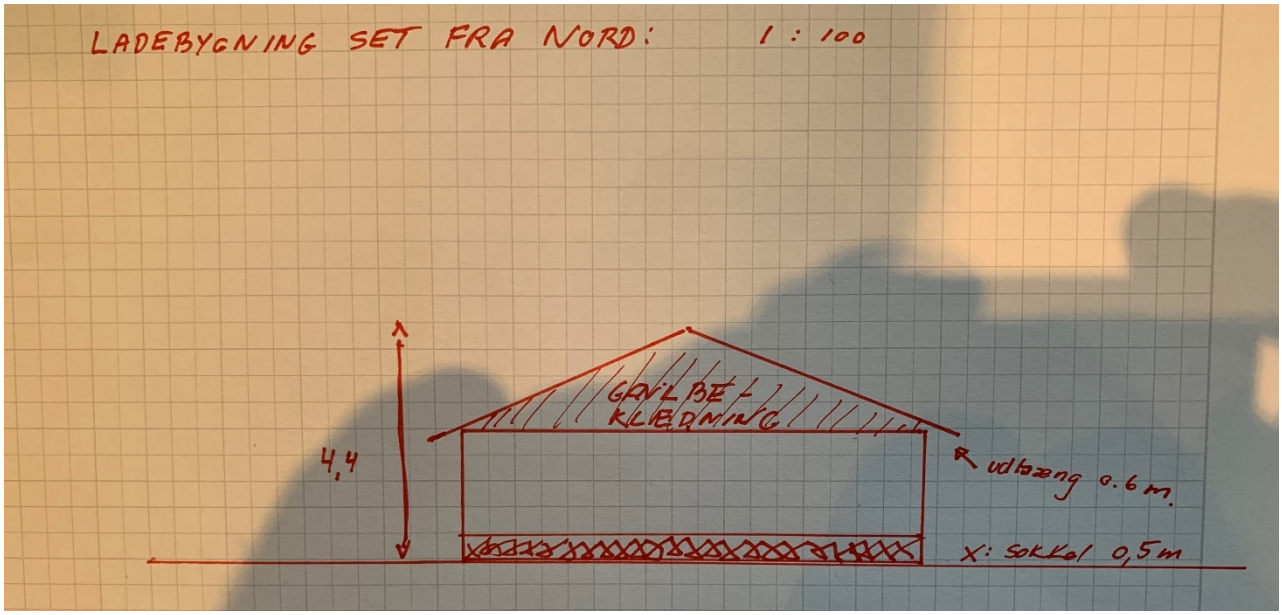
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

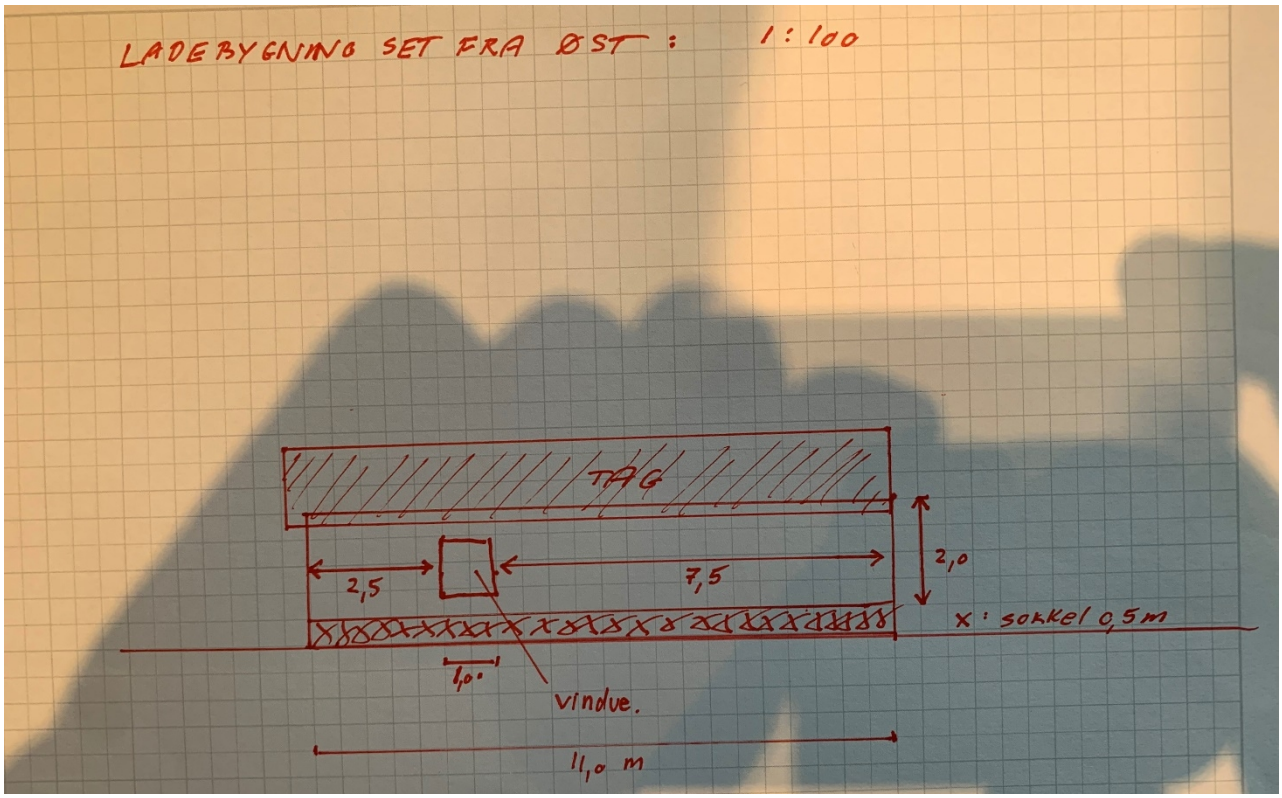
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Tegninger fra ansøgningen






LADEBYGNING SET FRA NORD: 1:100
4,4
GAVL BEKLÆDNING
udhæng 0.6 m.
X: SOKKEL 0,5m

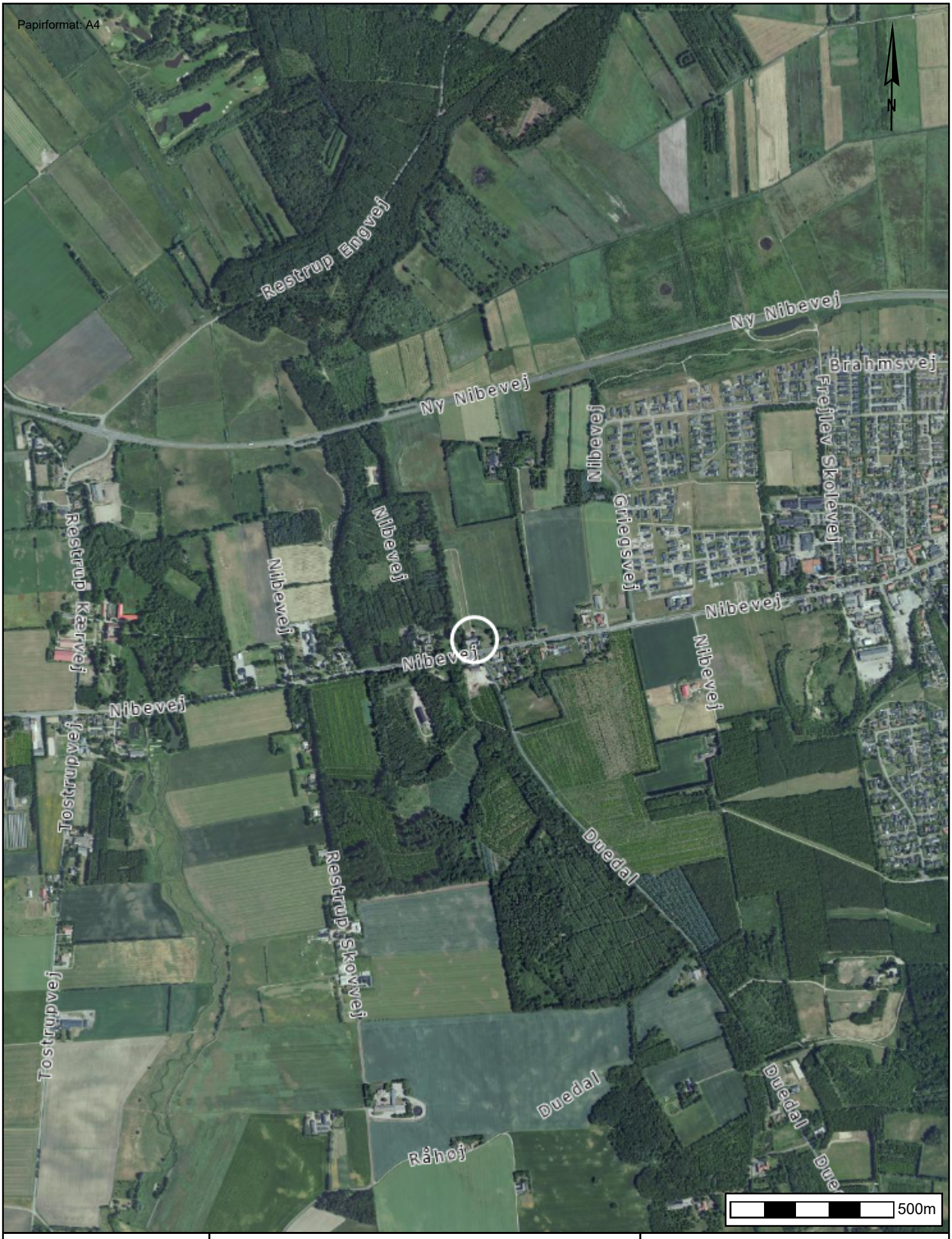

LADEBYGNING SET FRA ØST: 1:100
TAG
2,5
7,5
2,0
X: SOKKEL 0,5m
1,0
vindue.
11,0 m

Billeder af opført bygning fra ansøgningen









Nibevej 384, 9200 Aalborg SV
Landzonetilladelse til lovliggørelse af 98 m² lade fra 2012

Tidspunkt: 13-02-2023 07:19:14
Udskrevet af: Anders Brusen Jensen
Målestoksforhold: 1:15000



Nibevej 384, 9200 Aalborg SV
Landzonetilladelse til lovliggørelse af 98 m² lade fra 2012

Tidspunkt: 13-02-2023 07:21:31
Udskrevet af: Anders Brusen Jensen
Målestoksforhold: 1:500